

1500972-87.2020.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... no que diz respeito ao delito de tráfico ilícito de drogas. Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, pediu a absolvição de todos os acusados e, no que tange ao delito de tráfico ilícito de drogas, pleiteia a condenação somente de RENAN.

As Defesas, às págs. 599/609, 625/632 (peça instruída com os documentos de págs. 633/659) e 663/673), pugnam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500972-87.2020.8.26.0132 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500972-87.2020.8.26.0132

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria - 2065917/2020 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 6821632 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2065917 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2065917 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2065917 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2065917 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON WILLIAM SOARES e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Vistos.

DANIELA CRISTINA MURÍLLIO, RENAN DOS SANTOS BARBOSA e JÉFFERSON WILLIAM SOARES, vulgo "Jef", Confusão" ou "Jefinho", nos autos qualificados, foram denunciados como incurso nos arts. 33, "caput", e 35, "caput", combinados com o art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, porque, no dia 1º de janeiro de 2020, por volta das 15:00 horas, no cruzamento da rua Iguape com a avenida Monsenhor Albino (local conhecido como ponto de venda de drogas), neste Município e Comarca, agindo previamente ajustados e com identidade de propósitos, entre eles e com o adolescente FELIPE PEDRETTI PORTO, possuíam, guardavam e traziam com eles, para fins de venda a terceiros e sem autorização e em desacordo com determinação legal

ou regulamentar, os entorpecentes melhor descritos na denúncia (cinquenta e três pinos plásticos de “cocaína” e cento e cinquenta e cinco de “crack”), os quais causam dependência física e psíquica, além da quantia de R\$282,00 (duzentos e oitenta e dois reais), em dinheiro.

Agentes da Polícia Militar realizavam diligências em local de alta traficância e ali surpreenderam os acusados DANIELA CRISTINA e RENAN, assim como o adolescente FELIPE, ocasião em que apreenderam, em poder da primeira, oito pinos plásticos de “cocaína” e cinco de “crack”, além da quantia de R\$86,00 (oitenta e seis) reais, em dinheiro, ao passo que, com o segundo, foram apreendidos cinquenta pinos plásticos de “crack” e R\$100,00 (cem reais), em dinheiro; já com o adolescente, foram localizados quarenta e cinco pinos plásticos de “cocaína” e R\$96,00 (noventa e seis), em dinheiro.

Na sequência das diligências, RENAN indicou o local em que armazenava mais cem pinos plásticos de “crack” e, na ocasião, os três confessaram que vendiam drogas, DANIELA CRISTINA informando, ainda, que vendia as substâncias entorpecentes a mando do acusado JÉFFERSON WILLIAM, ou seja, sob o comando dele.

Os fatos envolvendo os DANIELA CRISTINA e RENAN e o adolescente FELIPE foram todos registrados no boletim de ocorrência de págs. 3/6 e objeto de apuração nos autos do processo nº 1500006-10.2020.8.26.0558, em trâmite nesta 1ª Vara Criminal; com relação ao acusado JÉFFERSON, a d. Autoridade Policial instaurou um inquérito policial autônomo para apurar o envolvimento dele com os demais agentes (DANIELA CRISTINA e RENAN e adolescente FELIPE), cujos fatos estão sendo objeto de apuração nesta ação penal (processo nº 1500972-87.2020.8.26.0132).

Na presente ação penal (processo nº 1500972-87.2020.8.26.0132), os acusados DANIELA CRISTINA e RENAN sempre responderam ao processo em liberdade, ao passo que JÉFFERSON WILLIAM teve a prisão temporária decretada de início (págs. 42/44 dos autos em apenso – processo nº 1500631-61.2020.8.26.0132), a qual, nestes autos principais (processo nº 1500972-87.2020.8.26.0132), foi convertida em preventiva (decisão de págs. 64/70); em data posterior, porém, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em sede de “habeas corpus”, determinou a soltura de JÉFFERSON WILLIAM, estando todos os acusados, portanto, em liberdade atualmente, pelo menos em razão deste feito.

Citados e notificados (págs. 104, 158 e 175), os acusados apresentaram as defesas prévias de págs. 179/183, 192/194 e 195/206.

A denúncia de págs. 54/58 foi recebida em 14 de dezembro de 2020 (págs. 397/398).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas quatro testemunhas comuns e, por último, interrogados os acusados (audiências de págs. 538/539 e 575/577).

Na fase do art. 402, do Código de Processo Penal, nada foi requerido (pág. 576).

Em seu memorial de págs. 581/587, o Ministério Público pleiteia a procedência parcial da ação penal, justificando que a prova é suficiente para condenar apenas o acusado RENAN e, ainda assim, no que diz respeito ao delito de tráfico ilícito de drogas. Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, pediu a absolvição de todos os acusados e, no que tange ao delito de tráfico ilícito de drogas, pleiteia a condenação somente de RENAN.

As Defesas, às págs. 599/609, 625/632 (peça instruída com os documentos de págs. 633/659) e 663/673), pugnam pela absolvição, alegando, em síntese, que os acusados não cometeram os crimes objeto desta ação penal.

Em relação à acusada DANIELA CRISTINA, foi reconhecida a coisa julgada no que toca ao delito de tráfico ilícito de drogas (decisão de págs. 397/398).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No que pertine ao acusado RENAN, especificamente em relação ao crime de tráfico ilícito de drogas, a hipótese é de reconhecimento da litispendência, conforme já explanado por este juiz às págs. 588/589, com o que concordou o Ministério Público em sua r. manifestação de págs. 595.

Com relação a DANIELA CRISTINA, já foi reconhecida a coisa julgada no que se refere ao delito de tráfico ilícito de drogas (págs. 397/398), consoante já exposto.

Resta analisar, portanto, as acusações de tráfico ilícito de drogas (somente em relação a JÉFFERSON WILLIAM) e associação para o mesmo tráfico (em face de todos os acusados).

No que pertine a JÉFFERSON WILLIAM, a acusação de tráfico ilícito de drogas é improcedente, pois ele sempre negou a prática delitiva e nenhuma prova em sentido contrário foi produzida pelo órgão acusatório, conforme, aliás, reconheceu o próprio Doutor Promotor de Justiça em sua r. manifestação de págs. 581/587. Quanto ao delito de associação para o mesmo tráfico, a prova também é insuficiente para a condenação de todos os acusados, consoante, aliás, também reconheceu o MD. Representante do Ministério Público na referida manifestação.

Na r. manifestação, o DOUTOR ANTONIO BANDEIRA NETO, DD. PROMOTOR DE JUSTIÇA oficiante, pronunciando-se sobre as acusações de tráfico ilícito de drogas (em face de JÉFFERSON WILLIAM) e associação para o mesmo tráfico (em relação a todos os acusados), deixou consignado:

"A ação penal merece PARCIAL PROCEDÊNCIA.

A materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, com envolvimento de adolescente Felipe Pedretti Porto, praticado por RENAN DOS SANTOS BARBOSA restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 3/6; pelo auto de exibição e apreensão de fls. 8/9; pelo laudo do exame químico toxicológico de fls. 38/40; e pelos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo.

Nas audiências, foram colhidos os seguintes depoimentos:

Rafael Braguini de Camargo, policial militar, declarou que estava em patrulhamento quando avistou RENAN, DANIELA e o adolescente Felipe no ponto de venda de drogas. Eles tentaram fugir ao avistarem a viatura. RENAN e Felipe seguiram rumo a Rua Torres e DANIELA no sentido da Rua Iguape. Com DANIELA havia oito pinos de cocaína, cinco pinos de "crack" e R\$86,00 (oitenta e seis) reais. Com RENAN foram encontrados cinquenta pinos de "crack", R\$100,00 (cem reais) e um aparelho celular, além de que, indicou onde estavam mais duas buchas, cada uma com cinquenta pinos de "crack". Com o adolescente Felipe, havia quarenta e cinco pinos de cocaína e R\$96,00 (noventa e seis) reais. RENAN e DANIELA confessaram a prática delitiva. DANIELA disse que vendia as drogas para JEFFERSON WILLIAM. Não conhecia DANIELA. Conhecia apenas Felipe e JEFFERSON WILLIAM.

Jair Eduardo Caracini, policial civil, declarou que estava realizando investigação em relação a JEFFERSON WILLIAM, dando conta que desde 2019 ele era o dono e gerente da conhecida "Biqueira da Sete" no Bairro Bom Pastor. Em todas as prisões realizadas naquela biqueira, os presos indicavam JEFFERSON WILLIAM como sendo o gerente e que ele pertencia ao PCC ("Primeiro Comando da Capital"). Foram realizadas duas diligências de busca e apreensão no local onde JEFFERSON WILLIAM estava residindo, mas nada de ilícito foi encontrado. DANIELA foi presa e informou que JEFFERSON WILLIAM era o dono da biqueira. O escrivão Edson e o policial Adriano apresentaram a fotografia de JEFFERSON WILLIAM para DANIELA.

Anderson de Araujo, policial militar, declarou que no momento do flagrante, os dois rapazes (Felipe e RENAN) estavam descendo no sentido da Rua Torres, enquanto DANIELA subiu no sentido da Rua Paranaguá. Estava dirigindo a viatura e fez a abordagem de DANIELA. Sales e Braguini foram atrás dos rapazes. DANIELA entregou as drogas e o dinheiro. Todos foram reunidos na quadra, oportunidade em que começou a chover forte. DANIELA foi advertida dos direitos constitucionais dela. Não se lembra de ter visto DANIELA entrando ou saindo da residência de JEFFERSON WILLIAM, mas ela disse que estava no ponto de tráfico a mando dele. RENAN foi quem falou que era o responsável pela venda de "crack", enquanto Felipe pela cocaína.

Felipe Pedretti Porto declarou que estava no local dos fatos para praticar o tráfico de drogas. RENAN não vendia drogas ali, apenas o depoente. Não conhece JEFFERSON WILLIAM e DANIELA não estava no local, quando houve a abordagem policial. Foi agredido pelos policiais, mas não buscou as autoridades competentes para relatar isso. DANIELA chegou na Delegacia de Polícia posteriormente e em outra viatura policial.

Interrogado em juízo, RENAN negou a prática do tráfico de drogas. Foi até o local dos fatos para comprar drogas (maconha) junto com o amigo Gabriel Barbosa. Não

estava junto com DANIELA. Foi buscar droga na quadra, no Bairro Bom Pastor. Não viu DANIELA e nem a conhecia. Tinha R\$60,00 (sessenta reais), proveniente do trabalho como mecânico e um aparelho celular. Não indicou o local das drogas e nem conhece JEFFERSON WILLIAM. Conheceu Felipe na Delegacia, sendo que ele era vendedor de drogas no local. Não tem inimizade com os policiais. Nunca foi processado. Os policiais exigiram que o interrogando ficasse quieto.

Em juízo, DANIELA CRISTINA declarou que não tem nenhum envolvimento JEFFERSON WILLIAM. Estava vendendo para "Nego do Borel", mas não sabe o nome verdadeiro dele. "Nego do Borel" sempre entregava as drogas de capacete e com a viseira abaixada. Estava sozinha vendendo drogas. Nunca tinha visto RENAN e nem Felipe. Mostraram a fotografia de JEFFERSON WILLIAM, mas não o reconheceu como sendo o "Nego do Borel". Não tem nada contra os policiais.

JEFFERSON WILLIAM foi interrogado e negou a participação na prática do crime em tela. Morava no bairro e não conhecia DANIELA, RENAN ou o adolescente Felipe. Foi preso em 2011 por tráfico de drogas e condenado por 20 (vinte) anos, tendo permanecido na prisão até 2018. Conhece os policiais militares "Braguini", "Anderson" e "Pivoto" e eles o tem perseguido e ameaçado, sendo que, foi até na Corregedoria com advogado para fazer representação contra eles. Não tem nada contra o policial civil Jair.

Pois bem. Em relação ao crime de tráfico ilícito de drogas praticado por DANIELA CRISTINA MURÍLLIO, conforme r. sentença de fls.397/398, trata-se de fato que foi julgado em outro procedimento e que, portanto, já houve o reconhecimento da litispendência/coisa julgada.

Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas imputado aos réus, observa-se que inexistem provas suficientes para a condenação. Os elementos coletados na fase policial não se sustentaram na fase judicial, sendo que, na forma do art. 155, do Código de Processo Penal, a r. sentença condenatória não pode se fundamentar exclusivamente em tais elementos informativos.

Ademais, conforme se constatou, havia apenas a notícia de que JEFFERSON era o dono da "biqueira", não havendo provas suficientes sobre isso, até porque, em juízo, DANIELA informou que vendia as drogas a mando de "Nego do Borel".

Os policiais ouvidos em juízo afirmaram que não tinham conhecimento de vínculo estável entre os envolvidos antes da prisão em flagrante de RENAN e DANIELA, e da apreensão do adolescente Felipe, o que evidentemente descaracteriza o crime de associação para o tráfico de drogas.

Destarte, é de rigor a absolvição dos réus quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

No tocante ao réu JEFFERSON WILLIAM, também é o caso de absolvição pela acusação do crime de tráfico ilícito de drogas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, uma vez que as informações acerca do envolvimento dele com drogas não restaram comprovadas e, quando ele foi preso preventivamente, nada de ilícito foi encontrado com ele ou em sua residência.

Por fim, em relação ao réu RENAN DOS SANTOS BARBOSA, requer-se que ele seja condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, com o envolvimento do adolescente Felipe. Embora este último tenha afirmado que vendia drogas sozinho, o policial "Braguini" confirmou que os dois estavam juntos e que RENAN trazia consigo várias porções de "crack", dinheiro, aparelho celular, além de ter indicado onde guardava mais porções de "crack", todas destinadas para a venda.

A alegação de que RENAN estava apenas "de passagem" pelo local não se coaduna com os demais elementos probatórios coligidos nos autos, principalmente diante da informação prestada pelos policiais militares responsáveis pela prisão dele, além de DANIELA ter confirmado que RENAN e o adolescente Felipe estavam apartados dela, em outro ponto de venda.

Dessa maneira, restou suficientemente provado nos autos que as cinco e cinquenta porções de "crack" eram do réu RENAN e que se destinavam à venda, restando bem delineado nos autos a prática do crime do artigo 33, caput da Lei n. 11.343/2006. No tocante a dosimetria da pena, em primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao autor, devendo a pena base, por esta razão, ficar acima do mínimo legal. As drogas que o réu RENAN trazia consigo e mantinha em depósito era "crack",

espécie de grande potencial lesivo à saúde.

Ademais, o autor de crime de tráfico pratica uma das mais inquietantes expressões da criminalidade atual, revelando dolo intensíssimo, de fácil aferição nos aspectos exteriores de sua conduta.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem indicadas.

Na terceira fase, deve ser reconhecido o aumento de pena previsto no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas ante o envolvimento do adolescente Felipe com o réu RENAN. Enquanto Felipe era responsável pela venda de cocaína, RENAN vendia "crack" no mesmo local.

O regime de cumprimento inicial da pena deve ser o fechado, por ser o delito de tráfico equiparado a crime hediondo, além das circunstâncias judiciais negativas acima descritas, à luz dos princípios da suficiência e da individualização, das súmulas 718 e 719 do STF.

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, requer o Ministério Público seja a presente ação penal julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE, com a condenação do réu RENAN DOS SANTOS BARBOSA pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, "caput", c/c art., inciso VI, da Lei nº11.343/06); a absolvição do réu JEFFERSON WILLIAM SOARES pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº11.343/06), ante a insuficiência probatória; e a absolvição dos réus DANIELA CRISTINA MURÍLLIO, RENAN DOS SANTOS BARBOSA e JEFFERSON WILLIAM SOARES em relação ao crime previsto no art. 35, da Lei nº11.343/06, pela insuficiência probatória. Para não ser repetitivo, peço licença para adotar as razões do Ministério Público como fundamento de decidir (fundamentação "per relationem").

Observo que o Colendo Supremo Tribunal Federal admite a utilização da motivação "per relationem", também denominada técnica da motivação por referência ou por remissão.

Confira-se:

"E M E N T A: "HABEAS CORPUS" – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 192, "CAPUT", NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO "PER RELATIONEM" – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – PRISÃO CAUTELAR – NECESSIDADE COMPROVADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO "MODUS OPERANDI" DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em seu magistério jurisprudencial, a propósito da motivação "per relationem", que inócorre ausência de fundamentação quando o ato decisório – o acórdão, inclusive – reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas achem-se expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida. Precedentes. Doutrina. – O acórdão, ao fazer remissão aos fundamentos fático-jurídicos expostos no parecer do Ministério Público – e ao invocá-los como expressa razão de decidir –, ajusta-se, com plena fidelidade, à exigência jurídico-constitucional de motivação a que estão sujeitos os atos decisórios emanados do Poder Judiciário (CF, art. 93, IX). – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública" (HC 127228 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 11-11-2015 PUBLIC 12-11-2015).

Diante do exposto: a)- com relação ao acusado RENAN DOS SANTOS BARBOSA, especificamente quanto à acusação de tráfico ilícito de drogas, DECLARO EXTINTO o processo, em razão da litispendência verificada, nos termos dos arts. 95, III, 110 e 111, todos do Código de Processo Penal, combinados com o art. 485, V, do Código

de Processo Civil, este aplicado analogicamente (CPP, art. 3º); b)- JULGO IMPROCEDENTE a acusação em relação ao acusado JÉFFERSON WILLIAM SOARES, vulgo "Jef", Confusão" ou "Jefinho", nos autos qualificados, para o fim de ABSOLVÊ-LO das imputações dos arts. 33, "caput", e 35, "caput", combinados com o art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006, absolvição que faço com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; c)- JULGO IMPROCEDENTE, também, a acusação em relação ao acusados DANIELA CRISTINA MURÍLLIO e RENAN DOS SANTOS BARBOSA, nos autos qualificados, para o fim de ABSOLVÊ-LOS da imputação do art. 35, "caput", c. c. o art. 40, VI, ambos da mesma Lei, absolvição que, da mesma forma, faço com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A destinação do dinheiro e do aparelho de telefone celular, assim como a destruição total das drogas (auto de exibição e apreensão de págs. 8/9), deverá ser objeto de deliberação nos autos do processo nº 1500006-10.2020.8.26.0558.

Manifeste-se o Ministério Público sobre o pedido de restituição dos 10 (dez) euros (págs. 631/632), cuja apreensão de seu às págs. 62/63 dos autos em apenso.

O automóvel apreendido (págs. 62/63 dos autos em apenso) já foi objeto de restituição (págs. 383/384 e 389).

P. I. C.

Catanduva, 19 de janeiro de 2022.

ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA